

AÇÃO PENAL 690 BAHIA

RELATORA	: MIN. ROSA WEBER
REVISOR	: MIN. TEORI ZAVASCKI
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
RÉU(É)(S)	: FERNANDO DANTAS TORRES
ADV.(A/S)	: CRISTIANO PINTO SEPULVEDA

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra Fernando Dantas Torres pelo suposto cometimento de crime tipificado no art. 1º, I, da Lei nº 8.176/91, por estar vendendo álcool combustível em desacordo com especificações legais. O feito foi remetido para o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em razão de o réu ter assumido mandato como Deputado Estadual.

Sobreveio a suspensão condicional do processo pelo período de 3 (três) anos (fls. 192-3), consistente na doação pelo acusado de 1500 (um mil e quinhentos) litros de gasolina e 1500 (um mil e quinhentos) litros de óleo diesel, na forma de créditos destinados ao escritório do Centro de Recursos Ambientais do município de Feira de Santana (fls. 189-190).

Informada nos autos a assunção pelo denunciado do mandato de Deputado Federal, o feito foi remetido a esta Suprema Corte.

O acusado, intimado pessoalmente, apresentou documentos do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA, demonstrando o cumprimento das condições (fls. 356-9).

O Ministério Público Federal, em razão do cumprimento das condições no prazo de vigência do benefício, se manifestou pela extinção da punibilidade.

É o relatório.

Decido.

Comprovado nos autos o cumprimento das condições do benefício de suspensão condicional do processo concedido ao denunciado Fernando Dantas Torres, conforme se constata pelos documentos provenientes do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, os quais informam a doação de 1500 (um mil e quinhentos) litros de gasolina

AP 690 / BA

e 1500 (um mil e quinhentos) litros de óleo diesel no período de 3 (três) anos de prova do benefício (fls. 356-8), bem como inexistentes registros de antecedentes criminais no prazo da suspensão, impõe-se a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, com base no art. 21, inc. XV, “d” do Regimento Interno desta Suprema Corte, em atenção ao disposto no art. 89, § 5º da Lei nº 9.099/95, declaro a extinção da punibilidade do acusado Fernando Dantas Torres, razão pela qual dispensado o encaminhamento dos autos ao Revisor.

Intime-se.

Publique-se.

Brasília, 04 de abril de 2013.

Ministra Rosa Weber

Relatora